

0107122-34.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7313/2014 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 1293/2014 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEIA SANTOS COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0107122-34.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0107122-34.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7313/2014 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 1293/2014 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEIA SANTOS COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

A ré foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas, em conduta que teria sido praticada em 29/11/2014. Porém, pela r. sentença de fls. 75/81, a imputação foi desclassificada para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, impondo-se à acusada a pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade. A decisão de mérito transitou em julgado para o Ministério Público em 10/08/2015 (fls. 96).

O artigo 30 da Lei de Drogas dispõe (grifei):

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Não tendo havido recurso, a decisão condenatória tornou-se com o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 10/08/2015 (fls. 96). Desse modo, fluíu o lapso temporal de 02 (dois) anos previsto no tipo penal acima transcrito.

Portanto, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, e artigo 61 do Código de Processo Penal, DECLARO a prescrição da pretensão punitiva e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré CLAUDINÉIA SANTOS COSTA.

No mais, conforme decisão de fls. 103, feitas as anotações e comunicações necessárias, remetam-se os autos ao arquivo.

Int.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)
(Impressão à margem direita)